

CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL

Entre los suscritos, **CLAUDIA MARCELA GUZMAN MARTINEZ**, identificada al pie de su firma, representante legal de AVICOLA EL MADROÑO S.A., con NIT 800.000.276- 8 (en adelante “MADROÑO”), y por la otra _____, cuyos datos generales aparecen al pie de su firma, (en adelante el “AGENTE”), hemos convenido celebrar el presente Contrato de Agencia (en adelante el “Contrato”), previas las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES:

- I. Que MADROÑO se dedica a la producción y comercialización de pollo en canal, carnes frías y sus derivados;
- II. Que el AGENTE tiene la capacidad para la gestión de ventas de los Productos de MADROÑO.
- III. Que el Contrato se ejecutará en el área geográfica de la Regional Oriente (Cúcuta, Barrancabermeja, Bucaramanga y área metropolitana).
- IV. Que MADROÑO y el AGENTE reglamentan sus relaciones comerciales mediante este Contrato.

CLÁUSULAS:

1. Objeto.

- 1.1. EL AGENTE se obliga a realizar de forma independiente, con plena autonomía, las labores de intermediación y promoción de los Productos en el Territorio para poner en relación al cliente o los clientes, para que celebren en cada caso contratos de compraventa sobre los Productos.
- 1.2. Las condiciones de precio, términos, forma de pago se dejarán establecidas en la orden de compra y en los términos de la negociación que serán manejados por MADROÑO y el o los clientes.
- 1.3. El procedimiento para la celebración de los correspondientes contratos sobre los Productos, será convenido únicamente entre MADROÑO y el Cliente.
- 1.4. El AGENTE no será exclusivo, pudiendo MADROÑO tener más agentes o medios de intermediación y comercialización.
- 1.5. MADROÑO realiza ventas directas a sector público y a compañías y empresas del sector privado, y continuará atendiendo dichos mercados.

2. Productos.

- 2.1. Los Productos serán aquellos indicados en el punto I de las Consideraciones de este Contrato.
- 2.2. MADROÑO podrá actualizar, retirar o modificar cualquiera de los Productos o incluir nuevos Productos informando de manera escrita al AGENTE, sin que por ello deba pagar indemnización o suma alguna.

3. Duración.

- 3.1. El presente Contrato tendrá una duración de cuatro (4) meses contados desde su firma. Una vez finalizado este plazo, el Contrato terminará automáticamente sin necesidad de notificación alguna. Si el AGENTE desea renovar el Contrato deberá así indicarlo a MADROÑO con treinta (30) días de antelación.
- 3.2. En caso de aceptación de MADROÑO para prorrogar el Contrato, las Partes formalizaran dicha renovación por escrito.

CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL

4. Obligaciones de MADROÑO.

Durante la vigencia del Contrato, MADROÑO deberá:

- 4.1. Suministrar periódicamente al AGENTE la información actualizada y demás datos de los Productos para la promoción y venta de los mismos por el AGENTE.
- 4.2. Pagar al AGENTE la comisión establecida en el Contrato.
- 4.3. Atender las solicitudes de adquisición de Productos que remitan los Clientes.
- 4.4. Informar la lista de precios vigente en cada oportunidad.

5. Obligaciones del AGENTE

Durante la vigencia del presente Contrato EL AGENTE deberá:

- 5.1. Promover la comercialización de los Productos de forma eficaz y eficiente.
- 5.2. Ofrecer los Productos a los Clientes en el Territorio.
- 5.3. El AGENTE no podrá representar y comercializar productos que compitan con los Productos de MADROÑO.
- 5.4. El AGENTE atenderá e implementará los planes de ventas, los lineamientos en materia de promoción y mercadeo de los Productos según las pautas que establezca MADROÑO, que podrán ser actualizados por MADROÑO sin que por ello el AGENTE tenga derecho a recibir suma o indemnización alguna.
- 5.5. El AGENTE buscará la mejor forma de conseguir nuevos clientes de los que ya tiene MADROÑO, así como ampliar el mercado de promoción de los Productos que ya tiene MADROÑO, presentando nuevas ofertas comerciales y realizar todas las labores comerciales en procura de la venta de los Productos.
- 5.6. El AGENTE informará a los Clientes los términos de la venta y las características de los Productos.
- 5.7. El AGENTE no ofrecerá a los Clientes ninguna garantía sobre los Productos que exceda los términos establecidos por escrito previa y directamente por MADROÑO.
- 5.8. El AGENTE recibirá los reclamos de los Clientes frente a los Productos, e informará inmediatamente a MADROÑO sobre dichos reclamos para que tome las acciones y correctivos pertinentes.
- 5.9. El AGENTE colaborará para la formalización de las órdenes de compra de Productos por cada Cliente.
- 5.10. El AGENTE se abstendrá de recibir bajo ninguna circunstancia cheque al portador, cheques sin cruce restrictivo ni ningún tipo de dinero en efectivo del Cliente.
- 5.11. EL AGENTE se obliga a de forma eficiente y proactiva, desarrollar todo tipo de actividades encaminadas a que MADROÑO pueda mantener a sus clientes.

6. Comisión y Anticipo.

- 6.1. MADROÑO reconocerá al AGENTE unos valores sobre cada negocio efectivamente finalizado y pagado, que oscilarán entre el 3% y el 7,5% como tope máximo, conforme al Anexo 1 de este Contrato, y será pagado siempre que el precio haya sido efectivamente pagado por el cliente. Se calculará y liquidará de la siguiente forma:
 - a. Se determinará y pagará sobre el valor de venta final del producto después de cualquier eventual descuento.
 - b. Será condición para su pago, el recaudo efectivo del precio de los Productos. En caso de que transcurra un plazo superior a treinta (30) días calendario a partir del vencimiento de la factura expedida por MADROÑO y que el Cliente no haya pagado, el AGENTE perderá el derecho a su pago. Lo anterior no implicará que MADROÑO deba otorgar crédito, pues en principio las ventas deben ser pagadas de contado.
- 6.2. **Comisión ordinaria.** Las partes acuerdan expresamente que MADROÑO pagará a EL AGENTE a título de Comisión, el porcentaje que aparece en el Anexo 1, después de que MADROÑO haya recibido su pago efectivo.

CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL

- 6.3. **Cesantía Comercial (Anticipo).** MADROÑO entregará al AGENTE a título de Cesantía Comercial (Anticipo), el porcentaje que se dará a conocer en los pagos mensuales, después de que MADROÑO haya recibido su pago efectivo.

A la terminación del Contrato, estas sumas recibidas anticipadamente a título de anticipo se abonarán como pago total y completo de la cesantía comercial o prestación de que trata el artículo 1324 del Código de Comercio, lo que es aceptado por el AGENTE expresamente, sin que el AGENTE tenga derecho a suma adicional alguna. Estos dineros se entregan a título de anticipo y no constituyen pago sino hasta la terminación del Contrato.

- 6.4. Las Partes acuerdan que entre el 01 y el 05 día hábil de cada mes, se realizará un corte para verificar los negocios cerrados en el mes inmediatamente anterior y el estado de la cartera de los Clientes. Realizada la conciliación, y levantadas las correspondientes Fichas de Negocios u Operaciones de dicho período, el AGENTE procederá a facturar a MADROÑO el valor de la comisión y el anticipo de la cesantía comercial, con fundamento en las respectivas Fichas de Negocios u Operaciones.
- 6.5. MADROÑO pagará al AGENTE la factura dentro de los 10 días hábiles siguientes a la radicación de la factura o su documento equivalente, junto con los demás documentos de ley o que sean requeridos por MADROÑO.
- 6.6. En caso de que MADROÑO no esté conforme con el valor facturado, devolverá la factura al AGENTE, y podrá pagar los valores no objeto de discusión. Una vez resuelta la diferencia, MADROÑO pagará la eventual diferencia.
- 6.7. Cualquier costo y/o gasto en que incurra el AGENTE en la ejecución del Contrato será asumido por el AGENTE.

7. Limitaciones y responsabilidad del AGENTE.

El AGENTE no podrá realizar actos jurídicos a nombre de MADROÑO, salvo previa autorización escrita de MADROÑO.

8. Causales de terminación.

- 8.1. Por vencimiento de su plazo.
- 8.2. Por mutuo acuerdo de las partes.
- 8.3. Anticipadamente por cualquiera de las Partes, antes del vencimiento de la vigencia inicial o de cualquiera de las eventuales renovaciones, mediante aviso escrito dado a la otra Parte con no menos de 30 días de antelación a la fecha de terminación anticipada.
- 8.4. Igualmente podrá terminarse mediante aviso dado con quince (15) días de antelación, de darse alguna causal de terminación, sin que por ello se cause indemnización o pago alguno al AGENTE. Son causales de terminación por justa causa por parte de MADROÑO:
- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del AGENTE contenidas en este documento o en la ley en las disposiciones que regulan la agencia comercial y/o el mandato.
 - La divulgación por el AGENTE de información confidencial según los términos de este documento.
 - El incumplimiento del AGENTE en la debida diligencia respecto de las condiciones financieras de los clientes, su capacidad de pago y del origen lícito de los recursos para compra de los Productos.
 - El uso no autorizado por el AGENTE de las marcas de MADROÑO.

9. Notificaciones.

- 9.1. La notificación de cualquier comunicación que deba hacerse entre las Partes, se podrá hacer por correo electrónico y/o por correo certificado a las direcciones indicadas abajo. Se tendrá por hecha la mencionada notificación:
- En la fecha de la entrega de la documentación, si su entrega es personal

CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL

- b. En el día hábil siguiente a la fecha de su transmisión, si su envío es por correo electrónico o por fax, en la medida en que se pueda acreditar la recepción por parte del destinatario.

Si la comunicación es dirigida a MADROÑO se hará a la dirección para notificaciones que figura en el registro mercantil y al email: mariaisabel.nino@avicolaelmadrono.com, Cra 12 # 57-88 Km 6 vía Girón.

Si la comunicación es dirigida al AGENTE se hará a la siguiente dirección:

EL AGENTE

Dirección:

Ciudad:

Teléfono:

E-mail:

- 9.2. En caso de que cualquiera de las Partes desee que las notificaciones se dirijan a una dirección física o correo electrónico diferente, deberá dar aviso de este cambio a la otra Parte, mediante notificación hecha en la forma aquí expresada.

10. Marcas.

- 10.1. El AGENTE no utilizará las marcas, nombres comerciales o cualquier otro elemento de propiedad industrial de MADROÑO o del cual MADROÑO sea licenciataria o distribuidor, sin el previo consentimiento expreso de MADROÑO, por escrito, salvo en lo necesario para la promoción y venta de los Productos.
- 10.2. Para las labores de promoción y venta de los Productos, el AGENTE consultará y recibirá instrucciones previas, escritas y precisas de MADROÑO respecto del manejo de las marcas de los Productos. El AGENTE tendrá siempre presente que deberá hacer un manejo cuidadoso de las marcas y de la imagen de MADROÑO, sin causar detrimento alguno a su buen nombre, reputación y reconocimiento en el mercado colombiano.
- 10.3. Las partes manifiestan expresamente que las marcas de los Productos son de propiedad exclusiva de MADROÑO.
- 10.4. Ni durante ni después de la terminación de este Contrato, el AGENTE adquirirá ni pretenderá adquirir ningún derecho o interés sobre las marcas o nombres de propiedad de MADROÑO.

11. Confidencialidad.

- 11.1. El AGENTE entiende y acepta que toda la información que reciba de MADROÑO, y o que el AGENTE obtenga o desarrolle en virtud de este Contrato, será considerada como confidencial (en adelante "la Información Confidencial"). En virtud de lo anterior, EL AGENTE acepta y reconoce la naturaleza confidencial de la Información Confidencial y se compromete a mantener dicha Información Confidencial en reserva. Incluso, el AGENTE manejará y preservará la Información Confidencial como si fuera su Información Confidencial, bajo el entendido de que cualquier divulgación, entrega, o suministro de cualquier información a terceros distintos de los clientes de cada negocio particular y respecto de los temas que les atañen, causará un grave perjuicio a MADROÑO.
- 11.2. Estas limitaciones sin embargo no aplicarán a ninguna porción de tal Información Confidencial que, aunque no sea normalmente de conocimiento público, habría sido conocida previamente por el AGENTE antes que la diera a conocer MADROÑO durante la ejecución de este Contrato o al momento de ser conocidas por el AGENTE si eso posteriormente se convierte en información normalmente de conocimiento público.

CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL

- 11.3. EL AGENTE se obliga entonces a mantener estricta reserva sobre la información, absteniéndose de revelarla total o parcialmente, directa o indirectamente a cualquier tercero, salvo que MADROÑO haya autorizado expresa, previamente y por escrito dicha divulgación. La violación de lo aquí previsto, constituirá justa causa de terminación del Contrato y dará lugar al reclamo de la correspondiente indemnización de perjuicios que con motivo del incumplimiento se generen, sin perjuicio de las demás acciones legales a que hubiere lugar por parte de MADROÑO.
- 11.4. No obstante, lo mencionado anteriormente en esta cláusula, las partes acuerdan expresamente que el AGENTE no podrá revelar a ningún título ni de ninguna forma, salvo autorización escrita y expresa de MADROÑO, información que se relacione con los factores de cálculo y liquidación tanto de la Comisión Ordinaria como del Anticipo de Cesantía Comercial más arriba mencionados.

12. Obligaciones de las Partes en caso de reclamaciones de terceros.

- 12.1. Cada Parte será responsable por sus acciones y omisiones, y no existirá solidaridad entre éstas bajo ningún concepto o circunstancia.
- 12.2. El AGENTE se obliga a mantener indemne y libre de perjuicios a MADROÑO, frente a toda reclamación o demanda presentada en razón de las acciones u omisiones del AGENTE.

13. Cesión y Subcontratación.

- 13.1. El AGENTE no podrá ceder sus obligaciones o cualquiera de los derechos u obligaciones emanadas del mismo sin el previo consentimiento por escrito de MADROÑO.
- 13.2. El AGENTE no podrá subcontratar total o parcialmente las obligaciones contractuales en ningún caso.

14. Contratistas Independientes.

- 14.1. Las Partes son contratistas independientes que han negociado en pie de igualdad y debidamente asesoradas estas cláusulas y nada de lo aquí estipulado creará entre ellas sociedad de hecho o de derecho, asociación o relación de subordinación.
- 14.2. Queda expresamente entendido que ninguno de los directivos, funcionarios, trabajadores, contratistas o agentes del AGENTE o el AGENTE mismo es o será considerado como trabajador de MADROÑO. El AGENTE es el único empleador y responsable del personal que utilice para la ejecución de este Contrato, y por este medio conviene en salvaguardar e indemnizar a MADROÑO de cualquier reclamación derivada de su relación con las personas que contrate. Las disposiciones de este párrafo se mantendrán en vigencia aún después de la terminación de la relación comercial entre las Partes.

15. Varios.

Las siguientes disposiciones especiales también regirán el entendimiento entre las Partes:

- 15.1. **Ley Aplicable:** La celebración, interpretación, ejecución y terminación del presente Contrato se regirá y adelantará de conformidad con las leyes comerciales de Colombia.
- 15.2. **Avisos Públicos:** Ninguna de las partes podrá efectuar comunicados de prensa, anuncios públicos o publicidad, relacionada con el presente sin la previa aprobación de la otra parte otro escrito.
- 15.3. **Acuerdo Total y Reformas:** Este Contrato constituye el acuerdo total de las Partes respecto al objeto del mismo, y reemplaza todos los acuerdos anteriores. Ninguna reforma o modificación del presente será válida, a menos que sea acordada por escrito.
- 15.4. **Fuerza Mayor o Caso Fortuito:** Ninguna de las Partes será responsable contractualmente por cualquier retraso o incumplimiento que se presente con motivo de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL

- 15.5. **Renuncia:** La renuncia expresa o implícita de cualquiera de las Partes del presente Contrato a ejercer cualquiera de sus derechos previstos en el presente, o la renuncia a exigir el cumplimiento o la indemnización de otra Parte, no constituirá una renuncia a los derechos o acciones de la respectiva Parte.
- 15.6. **Supervivencia de las Obligaciones:** La terminación del Contrato por cualquier razón no exonera a ninguna de las Partes de las obligaciones que tuviere frente a la otra Parte. La terminación tampoco afectará la supervivencia de ningún derecho u obligación de las Partes si en cualquier disposición del presente se deduce tácitamente que sobrevivirá a la terminación del mismo, incluyendo, sin limitación, las disposiciones de la cláusula de marcas y de confidencialidad.
- 15.7. **Carácter de Individualidad:** La invalidez o inexigibilidad, total o parcial de una cláusula de este Contrato, no afectará sus demás cláusulas o disposiciones.
- 15.8. **Relaciones entre las Partes:** Ninguna de las Partes tiene el poder o la representación para comprometer legalmente a la otra Parte.
- 15.9. **Títulos:** Los títulos de las cláusulas no afectarán la interpretación del mismo.
- 15.10. **Compensación:** MADROÑO podrá compensar aquellas obligaciones dinerarias o apreciables en dinero que le adeude el AGENTE, con aquellas que el AGENTE adeude a MADROÑO.

En constancia de lo anterior, las partes firman este Contrato, quedando efectivo en la fecha de la última firma.

C.C. _____

Fecha: _____



CLAUDIA MARCELA GUZMAN MARTINEZ
C.C. 63.299.367
Representante Legal AVICOLA EL
MADROÑO S.A. NIT 800.000.276- 8
Fecha: _____

CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL

ANEXO No. 1

COMPENSACION POR VENTA DE COMBOS

Venta semanal de combos	% a pagar	PRECIOS PROMEDIOS DE COMBOS	TOTAL A PAGAR FIN DE MES
hasta 30	3%	\$ 18.000	Valor Venta en \$ semanal * % (según # de combos semanales vendidos)
de 31 a 70	5%	\$ 18.000	
de 70 a 100	7,50%	\$ 18.000	